



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/1.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

21 Mart 2015-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

SORU 1: Hukukun yazılı kaynakları hakkında bilgi vererek, bu kaynaklar arasındaki sıralamayı da dikkate alarak hukukun yazılı kaynaklarını maddeler halinde sıralayınız. **(25 PUAN)**

SORU 2: Sözleşmelerde “butlan (kesin hükümsüzlük)” kavramını tanımlayarak; başlıca butlan sebeplerini maddeler halinde yazınız. **(25 PUAN)**

SORU 3: İş Mevzuatımıza göre yazılı yapılması gereken sözleşmeleri başlıklar halinde yazınız. **(25 PUAN)**

SORU 4: “Ticari İş” kavramını bütün yönleri ile açıklayarak, ticari iş olmaya bağlanan sonuçları başlıklar halinde yazınız. **(25 PUAN)**



CEVAPLAR

CEVAP 1: Hukukun yazılı kaynakları, Devletin yetkili organ ve makamlarınca yapıp yürürlüğe konulan hukuk kuralları şeklinde karşımıza çıkar. Bunlar

- ANAYASA,
- KANUNLAR
- KANUNLARA EŞDEĞERDE YAZILI HUKUK KURALLARI:
 - KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
 - ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR);
 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜKLERİ;
- TÜZÜKLER,
- YÖNETMELİKLER ve
- YÖNETMELİK STATÜSÜNDEKİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER:
 - TEBLİĞ;
 - GENELGE;
 - SİRKÜLER ve benzeri] gibi metinler hukukun **yazılı kaynaklarıdır**.

Yazılı kaynaklar arasında bir **sıralama (hiyerarşi)** söz konusudur. En üstte ANAYASA olmak üzere, yukarıdan aşağı doğru KANUNLAR ve KANUNA EŞDEĞERDE YAZILI HUKUK KURALLARI, TÜZÜKLER ve YÖNETMELİKLER ve YÖNETMELİK STATÜSÜNDEKİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER yer alır.

Bu sıralamanın anlamı, hiçbir kural **kendinden üstte bulunan kurala aykırı olamaz**; yani kanun Anayasaya; tüzük kanuna ve dolayısıyla Anayasaya; yönetmelik ise tüzüğe ve dolayısıyla kanun ve Anayasaya aykırı olamaz. Bu kurala “normlar hiyerarşisi” veya “kurallar kademelenmesi” adı verilmektedir.

CEVAP 2: Batıl (kesin hükümsüz) sözleşmeler (hukuki işlemler), belli bir sakatlık nedeniyle, baştan itibaren kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayan ve sonradan da geçerli hale getirilemeyen işlemlerdir. Sözleşmenin batıl olduğu, yani kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi bulunduğunu sadece taraflar değil, üçüncü kişiler de ileri sürebilirler. Hatta görülmekte olan davada kesin hükümsüzlük taraflarca ileri sürülmemiş olsa bile, hâkim bunu kendiliğinden dikkate almak zorundadır.

Başlıca **butlan sebepleri**, şöyle sıralanabilir:

- a) Ehliyetsizlik (ayırt etme gücünden yoksunluk nedeniyle tam ehliyetsiz olma hali) (TMK m. 15),
- b) Şekle aykırılık (TBK m. 12),
- c) Muvazaa (danışıklı işlem) (TBK m. 19),
- d) Sözleşmenin konusunun emredici hükümlere aykırı olması (TBK m. 27),
- e) Sözleşmenin konusunun kamu düzenine aykırı olması (TBK m. 27),
- f) Sözleşmenin konusunun ahlâka aykırı olması (TBK m. 27),
- f) Sözleşmenin konusunun kişilik haklarına aykırı olması (TBK m. 27),
- g) Sözleşmenin konusunun imkânsız olması (TBK m. 27),



CEVAP 3: İş Mevzuatımız bazı sözleşmelerin yazılı olması koşulunu getirmiştir. Buna göre yazılı yapılması gereken sözleşmeler şunlardır:

- a) Belirli Süreli İş Sözleşmesi (İş.K. m. 8/II),
- b) Çağrı Üzerine Çalışmayı Öngören İş Sözleşmesi (İş. K. m. 14/I),
- c) Çıraklık Sözleşmesi (Mes. Eğt. K., m. 13/II),
- d) Gemi Adamı ile Yapılacak İş Sözleşmesi (Den. İş. K. m. 5),
- e) Gazeteci ile İşveren Arasındaki İş Sözleşmesi (5953 sayılı Kanun m. 4/I),
- f) Toplu İş Sözleşmesi (6356 sayılı Kanun m. 35/I),
- g) Takım Sözleşmeleri (İş. K. m. 16/II),
- h) Alt İşverenlik Sözleşmesi (Alt İşv. Söz. Yön. m. 3/I/b.c ve m. 9/I),

CEVAP 4: Ticari iş kavramı 6102 sayılı TTK m. 3’de iki ölçüte bağlanarak açıklanmıştır. Buna göre bir işin ticari iş olarak nitelendirilebilmesi için

- a) Söz konusu işin Türk Ticaret Kanununda düzenlenen bir iş olması veya
- b) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren her türlü fiil ve işlemlerden biri olması gerekmektedir.

Bununla birlikte 6102 sayılı TTK m. 19’un 1 inci fıkrasında “*bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemini yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır*” şeklinde yer alan hüküm nedeniyle “gerçek kişi tacirin” kural olarak bütün borçlarının ticari olduğu, ancak iki istisnai halde bu borçların adi sayılacağı “açıkça”; buna karşılık “tüzel kişi tacirin” bütün iş ve işlemlerinin ticari nitelikte olduğu “dolayısıyla” belirtilmektedir.

Diğer taraftan 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasında yer alan “*Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır*” hükmü, taraflardan biri için ticari nitelikte bulunan ve bir sözleşmeden doğan işin, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça, diğer taraf için de ticari iş sayılacağını belirtmektedir.

Ticari iş olmaya bağlanan sonuçlar ise şöyledir:

- a) Ticari işlerde teselsül karinesi geçerlidir.
- b) Ticari nitelikteki tüketim ödöncü sözleşmesinde, taraflarca öngörölmemiş olsa bile anapara faizi istenebilir.)
- c) Ticari işlerde gerek kapital faizi gerek temerrüt faiz oranları sözleşme ile serbestçe kararlaştırılabilir.
- d) Ticari işlerde, sözleşme ile temerrüt faiz oranı açıkça kararlaştırılmamışsa, temerrüt durumunda daha yüksek oranlı olan avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi istenebilir.
- e) Bazı ticari işlerde bileşik faiz uygulaması istisnai olarak geçerlidir.
- f) Ticari işlerle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu dâhil, diğeri bütün kanunlarda öngörölen zamanaşımı süreleri; Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değıştirilemez.



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

g) Ticari işlerde en yüksek sınırı aşan işlemler, en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve bu durumda Borçlar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanmaz.